

[기출][2][2018-2] 직장폐쇄 후 조합원들의 임원회의실 점거 지속 및 퇴거요구 불응에 따른 정당성 상실 여부

【문제 2】 노동조합의 조합원들이 회사의 임원회의실을 점거하여 쟁의행위를 하던 중 직장폐쇄를 단행한 사용자로부터 퇴거요구를 받았으나 이에 불응한 채 직장점거를 계속할 경우 그 정당성에 대하여 판례법리에 따라 설명하시오. (25 점)